

جامعة المستقبل كلية
الشريعة والقانون
قسم الفقه وأصوله



بحث التخرج مقدم الى كلية الشريعة والقانون بجامعة المستبل قارسا كينيا

بعنوان : أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية

إعداد الطالب : عبد الله آدم طاهر

الرقم الجامعي : ٣٨٥٤٣

العام الدراسي : ١٤٤٢هـ / ٢٠٢٠م

الأستاذ المشرف : حسن إسحاق عبد الله


بسم الله الرحمن الرحيم

الإستهلال

قال الله تعالى : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (١)

١ . البقرة الأية : ٢٢٩

إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع لكل من سهر وأفدى عمره وحياته لخدمة الإسلام

ودراسة علومه وتدريسها في مشارق الأرض ومغاربها ، من العلماء الكرام ، وطلبة العلم .

وإلى من وضع المولى ـ سبحانه وتعالى ـ الجنة تحت أقدامهما ، ووقرهما في كتابه العزيز ....

أمي الحبيبة و أبي الموقر واللذان لم يتهاونا يوما في توفير سبيبل الخير والسعادة

وإلى من علمني النجاح والصبر أساتذتي وفي مقدمتهم معالي المدير

الدكتور / علي تونى محمود وإلى زملائي وزميلاتي .

وكل من علمني حرفا أهدي هذا البحث المتواضع راجيا من المولى

عز وجل أن يجد القبول والنجاح.

الشكر والتقدير

أشكر الله عز وجل ، ثم والدايّ على كل مجهوداتهم

وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع أعضاء هيئة التدريس باجامعة المستقبل

وأخص الشكر المدير الجامعة الدكتور / عليّ محمود توني وأشكر أيضا أستاذي الفاضل

ومشرفي في البحث فضيلة الشيخ حسن إسحاق عبد الله

كما أوجه الشكر لكل من نصحني أوأرشدني أو وجهني أوساهم معي

في إعداد هذا البحث بإيصال المراجع والمصادر المطلوبة

في أي مرحلة من مراحله .

الفصل الأول : أساسيات البحث

مقدمة البحث

مشكلة البحث

أهداف البحث

أسئلة البحث

أهمية البحث

فروض البحث

حدود البحث

منهج البحث

مصطلحات البحث

دراسات السابقة

مقدمة البحث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلي يوم الدين وبعد

فإن الإسلام قدأعطى الأسرة عناية خاصة فشرع لها من الأحكام ما يضمن سلامتها من التفكك ويحفظ كيانها من الضياع ويجعلها لبنة قوية تقوم عليها الأمة ، وقد أفردت مؤلفات جمة في أحكام الأسرة بل ما يخلو كتاب من كتب الفقه أو الحديث إلا وفيه كتاب يسمى كتاب''النكاح'' او ''الزواج'' يحمل بين جنباته أحكام الأسرة بدءًا من الحث على الزواج استجابة لأمر الله تعالى : ﴿ وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ([1]) مروراً بأحكام خطبة والعقد والحقوق المترتبة عليه وانتهاء بفراق بين الزوجين وأحكامه والتي منها موضوع هذا البحث

[1].السورة النور الأية : ٣٢

والذي جاء تحت عنوان '' أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية'' حاول الباحث جمع أهم النقاط التي تدور حول الطلاق مثل حكم الطلاق والحكمة من تشريعه، ولم كان بيد الرجل ؟ ليرد فيه على المشككين الذين يحاولون النيل من الإسلام في مثل هذه المسائل

ثم عرّج الباحث على أركان الطلاق وشروط كل ركن ثم تحدث عن أقسام الطلاق من حيث صفته والأثر الناتج عنه ومن حيث الصيغة المستعملة فيه وزمن وقوعه

مدعماً بآراء أهل العلم وادلتهم ثم ختمته بتوصيات ونتائج وخلاصة .

مشكلة البحث :

أخترت هذا الموضوع عند ما رأيت كثيرا من الناس لايعرفون هذا المجال بأنه آخر الدواء

وكثر الخلاف والخيانية الزوجية والعنف المنزلي أسرعت الى بحثه .

ولذا لتعم الفائدة على الفرد والمجتمع

وأردت إيضاح ذالك ،بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ،

وكثيرا من الناس لايعرفون الطلاق الصحيح .

أهداف البحث

يهدف البحث إلى أهداف التالية :

١ . بيان أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية

٢. توضيح أهمية موضوع الطلاق في الشريعة الإسلامية

٣ .أن يكون المسلم على بصيرة في أحكام الطلاق المكررة

أسئلة البحث :

١. ما الطلاق في الشرع لغة وإصطلاحا ؟

٢. ما مشروعية الطلاق وحكمه وحكمته ؟

٣. ما أركان الطلاق ؟ وما هي ؟

٤. ما أسبا ب الوقوع الطلاق وآثار المترتبة عليها ؟

٥. ما سبل العلاج لها ؟

أهمية البحث .

لقد وقع اختياري على هذا الموضوع لما قيه من اهمية حيوية في حياة الإنسان

وذالك للأسباب الآتية :

- موضوع الطلاق مؤشر مهم للتعرف على مدى تمسك المجتمع وترابطه
- الطلاق يترتب عليه عدة عوامل مثل التفكك الأسري وضياع الآبناء ما يبن الزوج والزوجة .
- للوقوف على أهم العوامل المسببة لظاهرة الطلاق
- الطلاق من أكثر المشاكل انتشارا في وقتنا الحاضر

فروض البحث :

فروض البحث هو **رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص**

وله أنواع هما : طلاق رجعي وطلاق بائن

الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يملك فيه الرجل حق إرجاع زوجته إليه، ولو بغير رضاها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.

والطلاق البائن : هو الطلاق الذي لا يملك الرجل حق إرجاع مطلقته إليه

حدود البحث :

- حدود مكانية ــ قارسا كنيا ـ
- حدود زمانية يتم البحث في عام ١٤٤٢هـ / ٢٠٢٠م
- حدود موضوعية أحكام الطلاق ...

منهج البحث :

وقد نهجت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي :

١. عزو آيات القرآنية إلى مواضيعها من السور بذكر رقم الآية كتابة برسم العثماني

٢. خرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية .

٣. أسندت كل قول إلى قائله وذكرت المصدر الذي قال فيه .

٤. الرجوع إلى المصادر والمراجع المتعددة في توفير المادة العلمية على حسب المذاهب الفقهية

مصطلحات البحث :

المذاهب الأربعة عرفوا الطلاق بتعريفات متقاربة :

عرفه الحنفية: يقول ''رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص. ([١])

وعرفه المالكية:بأنه إزالة القيد وارسال العصمة وقيل حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. ([٢])

وعند الشافعية: هو اسم لحل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.([٣])

وأما الحنابلة : فقد عرفوه بأنه حل قيد النكاح. ([٤])

---

[١] . الدرر المختار ٤٢٦

[٢] . حاشية العدوي ج. ٢ص ١٠٢

[٣] . كفاية الأخبار ص ٥١٧

[٤] . المغني لإبن قدامة ج ٨ ص ٢٣٣

الفصل الثاني : إطار النظري والدراسات السابقة

بعد بحثي في موضوع أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية وقفت على الكتب العلماء

المتقدمين والبحوث العلمية الحديثة

كبحث مقدم للدورة الخامسة عشرة للمجلس أوربي جمادى الأولى ١٤٢٦هـ

يونيو ٢٠٠٥م لشيخ حسين حلاوة حول الموضوع أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية

وكتاب الطلاق وأحكامه في الإسلام لشيخ صلاح نجيب الدق .

وأحكام الطلاق بالوسائل الحديثة دراسة فقهية مقارنة إعداد الأستاذ الدكتور صفاء

السيد لولو السفار وطالعت بعض الكتب الفقهية بالمذاهب الأربعة .

وطالعت المواقع الشبكة انترنت .

الفصل الثالث : إجراءت البحث الميدانية و فيه خمسة المباحث

المحث الأول وفيه أربعة المطالب :

المطلب الأول : حقيقة الطلاق

المطلب الثاني : ومشروعيته

المطالب الثالث : حكمة الطلاق

المطلب الرابع : حكم الطلاق .

المبحث الثاني : أركان الطلاق

المحث الثالث : أقسام الطلاق ، من حيث صفته

وأثره الناتج عنه ، وصيغته المتعلقة .

المبحث الرابع : الطلاق المعلق على شرط، وفيه ثلاث مطالب

المطلب الخامس : تحريم طلب الطلاق بدون عذر شرعي

المبحث لخامس: أسباب وقوع الطلاق والآثار المترتبة عليها وسبل العلاج لها . ثم توصيات والنتائج

والخلاصة والفهارس

المطلب الأول : حقيقة الطلاق

الطلاق في اللغة:

رفع القيد مطلقاً سواء أكان حسياً أم معنوياً جاء في مختار الصحاح ‘‘أطلق الأسير خلاه وأطلق الناقة من عقالها فطلقت، والطليق الأسير الذي اطلق عنه اساره وخلى سبيله’’

وجاء فيه ايضاً طلق امرأته تطليقاً وطلقت هي تطلق بالضم طلاقاً فهي طالق وطالقة أيضاً

قال الأخفش ولا يقال طُلقت بالضم ([1])

وقال الراغب أصل الطلاق التخلية من الوثاق ويقال أطلقت البعير من عقاله إذا تركته بلا قيد ومنه استعير طلقت المرأة نحو خليتها فهي طالق اي مخلاة عن حبالة النكاح([2]).

الطلاق في الشرع:

عرفه الحنفية: بقوله ‘‘رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص. ([3])

وعرفه المالكية:بأنه إزالة القيد وارسال العصمة وقيل حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. ([4])

وعند الشافعية: هو اسم لحل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.([5])

وأما الحنابلة فقد عرفوه بأنه حل قيد النكاح. ([6])

---

[1] .مختار الصحاح .

[2] . المفردات في غريب القرآن ٣٠٦.

[3] . الدرر المختار ٤٢٦

[4] . حاشية العدوي ج.٢ص ١٠٢

[5] .كفاية الأخبار ص ٥١٧

[6] . المغني لإبن قدامة ج ٨ ص ٢٣٣

ويمكن أن نعرف الطلاق تعريفاً أشمل لشروطه وأركانه

بأنه حل عقد الزواج الصحيح في الحال أو المآل بالصيغة الدالة

على ذلك([1]).

جاء لفظ الطلاق بمشتقاته المختلفة في القرآن الكريم أربع عشرة مرة ([2]) .

المطلب الثاني : مشروعية الطلاق:

الطلاق مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما القرآن فيقول الله تعالى:

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ ([3])

وقال سبحانه أيضًا: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ ([4])

وقال جل شأنه:﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ ([5])

وأما الدليل من السنة:

روى الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله

---

[1] . المفصل لإي أحكام المرأة ج ٧ ص ٣٤٧

[2] . المعجم المفهرس الألفاظ القرآن ص ٤٢٧: ٤٢٨

[3] . البقرة الآية : ٢٢٩

[4] . البقرة الآية : ٢٣٦

[5] . الطلاق الآية : ١

صلى الله عليه وسلم عن ذلك،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مُرْهُ فليُراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،

ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق قبل أن يمس، فتلك العِدَّة التي أمر الله

أن تُطلَّق لها النساء)) ([1])

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون قاطبةً على جواز الطلاق

المطلب الثالث : الحكمة من مشروعية الطلاق

قال الإمام ابن قدامة (رحمه الله): والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال

بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى،

وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك تشريع

ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه.([2])

---

[1] . البخاري، حديث ٥٢٥١، مسلم، حديث١٤٧١).

[2]. لمغني؛ لابن قدامة، جـ١٠، صـ٣٢٣

حين شرع الإسلام الزواج وضع الضوابط التي تجعله سعيداً قائماً على المودة والرحمة

وحسن العشرة كما قال **تعالى**: ﴿ وَمِنْ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوَا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآياتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١)

فحث على حسن اختيار كل من الزوجين لصاحبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم

" تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" (٢)

يقول المعصوم :صلى الله عليه وسلم "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة"(٣)

ومع هذا كله قد تستحيل العشرة وتتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق وبدلاً من السكن والمودة

والرحمة يصبح الشقاق والخصام وسوء الأخلاق ويقع الضرر المحقق على الزوجين أو أحدهما

ومعهما الأولاد ومن حولهما الأهل والأصحاب وبهذا تفوت الحكمة التي من أجلها شرع الزواج

فإما أن يأمر الشرع بالابقاء على الزوجة وهنا قد تحدث فتنة وجرائم تصل أحياناً إلى أن يفكر

---

١. السورة الروم الآية : ٢١

٢.في صحيح مسلم

٣.رواه مسلم والنسائي والترمذي .

كل واحد من الزوجين بالتخلص من صاحبه ولو بالقتل أو يعمد إلى الخيانة الزوجية

تنفيساً عن نفسه

كما يحدث في المجتمعات التي تمنع الطلاق وإما أن يتعامل الإسلام بروح الواقعية ويراعي المفاسد

والمصالح بأن يقدم الضرر الأخف على الضرر الأشد ويختار أهون الشرين ويبيح الطلاق

ويضع الضوابط

والأصول التي تحفظ الحقوق لكل منهما.

ويقول العلامة الكاساني رحمه الله :" شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة لأن الزوجين

قد تختلف أخلاقهما وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى

وسيلة إلى المقاصد

–أي مقاصد النكاح– فتغلب المصلحة إلى الطلاق ليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه

فيستوفي مصالح النكاح منه" ([1])

[1].البدائع ج ٣ ص ١١٢

وهذا ماحدا بكثير من البلاد الأوروبية التي كانت تحرم الطلاق وفقاً لمذهبها ودينها أن تتراجع أمام الاشكاليات الكثيرة التي تقع نتيجة لتحريم الطلاق وتصدر القوانين التي تسمح بالانفصال والطلاق ([1])

لكن الإسلام حين شرع الطلاق دلل على فهمه للطبيعة البشرية ونظرته العميقة إلى المشاكل التي تقع ومع هذا فقد تدرج الإسلام في استعمال أخر الدواء وهو الطلاق فجعله ثلاثاً يستطيع الرجل أن يراجع اهله دون عقد أو مهر جديدين بعد الطلقة الأولى أو الثانية قبل انقضاء العدة كما حرم الطلاق أثناء الحيض أو في طهر حصل فيه لقاء بين الرجل وزوجته ([2])

كل ذلك حتى يفسح المجال لمزيد من التفكير ومحاولة لجمع الشمل ورأب الصدع بل أمر أن تبقى المطلقة في بيت زوجها طيلة فترة العدة لعل النفس تهدأ ويعود إليها صفاؤها فتعود المياه إلى مجاريها ويراجع الرجل زوجته أثناء العدة فإن باءت الرجعة بالفشل فتسريح بإحسان وقد أستعمل القرآن الكريم أثناء عرضه لأحكام الطلاق من أساليب الأيحاء بصفات الله تعالى

[1]. قد نشرت جريدة الأهرام المصرية في تاريخ ١٩٦٧/ ١٢/ ١٧م تحت عنوان : مشكلة الطلاق بين الحكومة والكنيسة الإيطالية

[2].يأتي توضيح دالك عند الحديث عن حكم الطلاق البدعة .

من الحلم والرحمة والمغفرة والعلم وأساليب الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتذكير بنعم الله تعالى وآلائه والتحذير من تجاوز حدوده مايلفت المسلم الواعي ويجعله يحسب ألف حساب وحساب حين يقدم على هذا الأمر ([1])

قال تعال ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ([2])

المطلب الرابع : حكم الطلاق:

يختلف حكم الطلاق بتغيُّر أحواله، وذلك كما يلي:

(١) **الطلاق الواجب:** مثل طلاق الحكَمَينِ في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا ذلك، ومثل طلاق المولي بعد التربُّص أربعة أشهر إذا رفض أن يأتي زوجته.

(٢) **الطلاق الحرام:** هو طلاق المرأة أثناء فترة الحيض أو في طهر أتى الرجل فيه زوجته.

(٣) **الطلاق المكروه:** هو طلاق من غير سبب.

---

[1]. الإسلام بناء المجتمع ص ٢٦٢

[2]. البقرة لآية : ٢٣١

(٤) **الطلاق المندوب** (المستحب): مثل أن تكون الزوجة بذيئة اللسان، ويخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده.

(٥) **الطلاق المباح** (الجائز): مثل الزوج الذي لا يريد زوجته، ولا تطيب نفسُه أن يتحمَّل نفقاتها من غير حصول غرض الاستمتاع بها ([1])

المطلب الخامس : تحريم طلب الطلاق بدون عذر شرعي:

يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون عذر شرعي؛ روى أبو داود عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة))([2])

[1]. المغني ، الابن القدامة ، ج ١٠ ص ٣٢٣ وفتح تاباري ، لابن حجر العسقلاني ، ج ٩ ، ص ٢٥٨

[2]. صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث ١٩٤٧ .

المبحث الثاني :وفيه مطلب واحد أركان الطلاق

أركان الطلاق:

إن للطلاق أربعة أركان، وهي كما يلي:

(١) **الزوج**: فلا يقع طلاق الرجل الأجنبي الذي لا يملك عقدة النكاح، فلو قال رجل: إن فلانة طالق إنْ تزوجتُها، ثم تزوجها بعد ذلك، فلا يقع طلاقُه الذي قاله قبل العقد عليها.

(٢) **الزوجة**: لا يقع طلاق الرجل على المرأة الأجنبية التي لا يعقد عليها وكذلك المرأة الموطوءة بملك اليمين، فلو طلق الرجل جاريته لا يقع طلاقُه؛ لأنها ليست زوجة.

(٣) **صيغة الطلاق**: وهي اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صريحًا كان أو كناية.

(٤) **القصد**: بأن يقصد النطق بلفظ الطلاق، فإذا أراد رجل أن يُنادي زوجته باسمها طاهرة، فقال لها خطأً: طالقة، فإن طلاقه لا يقع ([١])

---

٢. الفقه على المذاهب الأربعة، جـ٣، صـ٢٧٦).

المبحث الثالث : أقسام الطلاق وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: الطلاق من حيث صفته وفيه أربعة فروع

ينقسم الطلاق من حيث صفته إلى قسمين: سني وبدعي وعلى هذا جمهور الفقهاء خلافاً للأحناف الذين قسموا السني إلى حسن وأحسن وقبل الحديث عن كل قسم من هذين القسمين نذكر تعريف السنة والبدعة:

الفرع الأول : طلاق السنة:

هو أن يطلق الرجل امرأته في طُهْر لم يمسَّها فيه، فإذا أراد المسلم أن يُطلِّق امرأته لضرر لحق بأحدهما، وكان لا يُدفَع إلا بالطلاق، انتظرها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت لم يمسَّها، ثم يطلقها طلقة واحدة، كأن يقول مثلًا: إنك طالق، وذلك لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (١)

الفرع الثاني : حكمه.

لا خلاف بين أهل العلم أن الطلاق السني يقع وذلك إذا استوفى بقية شروطه التي ذكرها الفقهاء لوقوع الطلاق سواء الخاصة منها بالزوج أو بالزوجة أو الصيغة.

---

١. الطلاق الآية : ١

الفرع الثالث طلاق البدعة:

هو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نُفَساء أو يُطلِّقها في طُهْر قد مسَّها فيه، أو يُطلِّقها ثلاثًا في كلمة واحدة، أو ثلاث كلمات في الحال؛ كأن يقول لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق البدعي ويأثم صاحبُه؛ ([1]).

الفرع الرابع : حكمه:

لا خلاف بين أهل العلم على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم

ولكن هل تجب عليه عليه مراجعة زوجه؟ ذهب الأحناف إلى وجوب مراجعتها في الأصح عندهم([2])، وذهب المالكية إلى تقسيم البدعي إلى حرام ومكروه فالحرام عندهم ما وقع في الحيض أو النفاس من الطلاق مطلقاً والمكروه ما وقع في غير الحيض والنفاس كما لو أوقعها في طهر جامعها فيه وعلى هذا فعند المالكية يجبر المطلق في الحيض والنفاس على الرجعة رفعاً للحرمة ولا يجبر غيره على الرجعة وإن كان بدعياً ([3]).

وذهب الحنابلة إلى استحباب الرجعة فنص صاحب المغني على ذلك بقوله: ‘‘ويستحب أن يراجعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها وأقل أحوال الأمر الاستحباب ولأنه بالرجعة

---

[1]. المغني؛ لابن قدامة، جـ١٠، صـ٣٢٧

[2] رد المختار ج ٢ ص ٤٣٥

[3]. الدسوقي ج ٢ ص ٣٦٢,٣٦١

يزيل المعنى الذي حرم الطلاق ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وابن أبي ليلى"([1])

، وهذا كله أن كان الطلاق الأول أو الثاني أما إذا كان الطلاق الثالث فقد ذهب جمهور الفقهاء أنه لا يحل مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره كما سيأتي.

ولكن هل يقع طلاق البدعة؟ أم لا خلاف بين العلماء سنبينه في كل صورة من صوره.

المطلب الثاني : صيغة الطلاق ويتفرع ثلاثة فروع

صيغة الطلاق هي اللفظ المعبر به عنه إلا أنه قد يستعاض عن اللفظ في أحوال بالكتابة أو بالإشارة ([2]).

الفرع الأول : الطلاق باللفظ :

هو المعبر عن إرادة الزوج وقوع الطلاق ويشترط فيه شروط هي:

١. القطع بمعرفة معنى اللفظ الذي نطق به قاصداً الطلاق سواء كان هذا اللفظ بالعربية أوغيرها فإن لم يدرك معنى اللفظ بأن لا يفهم معناه فلا عبرة به .

٢. الجزم بحصول اللفظ فلو شك أنطق بالطلاق أم لا. لا يقع الطلاق.

٣. الجزم بالعدد الذي قصده فإن شك في العدد بنى على الأقل لأنه به يحصل اليقين.

---

[1] .المغني لابن قدامة ج ٨ ص ٢٣٨.

[2] .الموسعة الفقهية ج ٢١ ص ٢٢

الفرع الثاني: الطلاق بالكتابة.

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة ولو كان الكاتب قادراً على النطق واشترط الفقهاء لذلك شروطاً منها:

١. أن تكون الكتابة واضحة تقرأ وهو ما يعبر عنه الفقهاء بلفظ ''مستبينة'' مكتوبة في صحيفة أو نحو ذلك.

٢. أن تكون مصدرة للزوجة باسمها ومعنوناً لها أما إذا لم يكن موجهاً لها فلا يقع الطلاق عندئذ إلا بالنية.

٣. أن يقصد بالكتابة الطلاق فإن كتب مثلاً زوجتي طالق من غير قصد للطلاق فإن زوجته لا تطلق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنهما :

٤. ''إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من نوى''([١])، ولاحتمال أن يكون كتبه لتحسين خطه ورسمه.

الفرع الثالث :بالإشارة.

جمهور الفقهاء على عدم صحة الطلاق بالإشارة من القادر على الكلام

---

١. البخاري ومسلم

وخالف المالكية فقالوا يقع الطلاق بإشارة القادر على الكلام كالأخرس إن كان إشارته مفهمة وأن لم تكن مفهمة لم يقع الطلاق عند الاكثر وفي قول لبعض المالكية يقع بها الطلاق بالنية([1])، أما الاخرس والعاجز عن النطق والبيان فإن جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق منه لأن الاشارة تقوم مقام الكلام عند هؤلاء وذلك

بشرط أن تكون الإشارة مفهمة للمقصود ولا تحتمل تأويلاً وإلا كانت كناية تحتاج إلى نية واشترط بعض الشافعية والأحناف عدم معرفة الاخرس بالكتابة وإلا لا تصح اشارته

كما صرح ابن عابدين حيث قال: فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له اشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز. وإن لم يعرف ذلك منه أو شط فهو باطل.([2])

المطلب الثالث : ألفاظ الطلاق وفيه فرعان :

تنقسم ألفاظ الطلاق إلى قسمين: صريحة أو كناية.

الفرع الأول : ألفاظ الطلاق الصريحة:

لفظ الطلاق الصريح هو اللفظ الذي يفهم من معنى الكلام عند النطق به، ولا يحتمل غير الطلاق، وذلك مثل: أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة، وكل ما اشتُقَّ من لفظ الطلاق، وهذا يقع به الطلا ق عند كثير من العلماء؛ وذلك لما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

---

[1]. الموسعة الفقهية ج ص ٢٥

[2]. رد المختار ج ١ ص ٢٤١

قال: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة))؛ ([1])

الفرع الثاني : كنايات الطلاق:

وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره؛ مثل: الحقي بأهلك، اخرجي من الدار، أمرك بيدك، أنت حرة، سرحتك، فارقتك، اذهبي فتزوجي، حبلك على غاربك، أنت خلية (أي: خليتك من ذمتي وعقد زواجي) أنت برية (أي: بريئة من ذمتي وعقد زواجي) أنت على حرج (أي: ممنوعة مني)، فهذه الألفاظ وما شابهها لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإن نوى الزوج الطلاق وقع طلاقًا، وإن لم يَنْوِ الطلاق، فإنه لا يقع، وهذا ظاهر اختيار الإمام البخاري؛([2])

قال الشيخ: عمرو عبدالمنعم سليم (رحمه الله): والعبرة في ذلك بعرف الزمان والمكان، فقد تكون بعض الكنايات من الألفاظ الصريحة التي يُراد بها الطلاق عند البعض، من أهل زمان أو مكان معين، غير صريحة عند غيرهم؛ ([3])

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: ((لقد عُذْتِ بعظيم، الحقي بأهلك))([4]).

---

[1] حديث حسن) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث ١٩٢٠

[2] فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ٩ صـ٢٨٢

[3] الجامع في أحكام الطلاق؛ لعمرو عبدالمنعم سليم، صـ٥٠

[4] البخاري، حديث ٥٢٥٤.

روى الشيخان عن كعب بن مالك "حين هجره النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؛ لتخلُّفهم عن الخروج معه إلى غزوة تبوك"، قال: حتى إذا مضت أربعون ليلةً من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا؛ بل اعتزلها، ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر([1]).

بالنظر إلى الحديثين السابقين نجد لفظة: "الحقي بأهلك" في الحديث الأول قد نوى بها النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق فكانت طلاقًا، وأما "الحقي بأهلك" في الحديث الثاني؛ وهو حديث كعب بن مالك، حين قال لامرأته: "الحقي بأهلك" فلم يقصد طلاقًا؛ ولذا لم يعد عليه هذا طلاقًا.

روى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته: أنت حرة، قال: إن نوى طلاقًا، فهو طلاق؛ ([2])

ما عليه العمل الآن في المحاكم المصرية:

جاء في القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في المادة الرابعة منه: كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره،

---

[1]. البخاري، حديث ٤٤١٨/ مسلم حديث ٢٧٦٩.

[2] إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ٦، رقم ١١١٩٩

لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ ([1]).

المحث الرابع : أنواع الطلاق وفيه رابعة عشرة مطلبا

ألمطلب الأول : الطلاق الرجعي:

هو الطلاق الذي يملك فيه الرجل حق إرجاع زوجته إليه، ولو بغير رضاها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.

المطلب الثاني : والطلاق البائن وفيه فرعان

البينونة: هي الفرقة.

والطلاق البائن: هو الطلاق الذي لا يملك الرجل حق إرجاع مطلقته إليه، وينقسم إلى نوعين:

الفرع الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعقد ومهر جديدين.

الفرع الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلقته إليه إلا بعد زواجها من رجل آخر، بنية الزواج المؤبَّد ودخوله بها دخولًا حقيقيًّا، ثم مفارقته لها بموت أو طلاق، فإذا انتهت عدتها تزوَّجها زوجُها الأول بعقد ومهر جديدين؛ ([2]).

---

[1] فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ٦، صـ٢٠٤٤: صـ٢٠٤٥

[2]. فتاوى ابن تيمية، جـ٣٢، صـ٣١٣: صـ٣١٤

المطلب الثالث : طلاق الزوجة غير المدخول بها:

الزوجة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها طلقة واحدة، فإنها تبين منه بينونة صغرى،

بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها عدة؛

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾.([1])

المطلب الرابع :طلاق الهازل:

ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق الهازل يقع؛([2])

روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة))؛([3])

قال الإمام الخطابي (رحمه الله): اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا، أو هازلًا، أو لم أنْوِ به طلاقًا، أو ما أشبه ذلك من الأمور، واحتجَّ بعض العلماء في ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ ([4]) ،

وقال: لو أطلق للناس ذلك، لتعطَّلت الأحكام ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول: كنت

---

[1] الأحزاب ٤٩

[2]. المغني؛ لابن قدامة، جـ١٠، صـ٣٧٢: صـ٣٧٣

[3]. (حديث حسن) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث ١٩٢٠).

[4]البقرة: ٢٣١

في قولي هازلًا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى، وذلك غير جائز، فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث، لزمه ولم يقبل منه أن يدعي خلافه، وذلك تأكيدًا لأمر الفروج واحتياطًا له؛([١])

وقد رجح ذلك الرأي أيضًا: ابن القيم الجوزية؛ ([٢]).

والشوكاني في كتابه "نيل الأوطار" حيث قال: والحديث يدل على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق كما في الأحاديث التي ذكرناها، وقَعَ منه ذلك؛([٣]).

المطلب الخامس : من نوى الطلاق ولم يتكلم به:

ذهب جمهور العلماء أن من نوى أن يطلق زوجته؛ ولكنه لم يتلفظ به فإن الطلاق لا يقع؛ ([٤])

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أُمَّتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم))؛ ([٥])

روى عبدالرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: من طلق امرأته في نفسه، فليس طلاقه

ذلك بشيء؛ ([٦]).

---

[١]. معالم السنن؛ للخطابي، جـ٣، كتاب: الطلاق، صـ٢١٠

[٢]. زاد المعاد؛ لابن القيم، جـ٥، صـ٢٣٩

[٣] . نيل الأوطار، جـ٧، صـ٢٠

[٤].جـ٨، صـ٢٦٣)، (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ٩، صـ٣٠٦)

[٥]. البخاري، حديث ٥٢٧٠

[٦]. (إسناده صحيح)، (مصنف عبدالرزاق، جـ٦، صـ٤١٢، رقم ١١٤٣١)

روى عبدالرزاق عن معمر سأل رجل الحسن، فقال: طلقت امرأتي في نفسي، فقال: أخرج من فيك شيء؟ قال: لا، قال: فليس بشيء؛ ([1]).

المطب السادس : طلاق السكران:

طلاق السكران لا يقع؛ لأنه لا يعقل ما يقول، وهذا مذهب الإمام البخاري؛([2]) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تنعقد يمين السكران، ولا يقع به طلاق إذا طلق، وهذا ثابت

عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم، وهو قول كثير

من السلف والخلف؛ ([3]). وهذا مذهب ابن القيم أيضًا؛ ([4])

وقال الشوكاني: السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه؛ لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام،

وقد عين الشارع عقوبته، فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول: يقع طلاقه عقوبةً له،

---

[1] (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ٦، صـ٤١٢، رقم ١١٤٣٢).

[2]. فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ٩ صـ٣٠١).

[3]. مجموع فتاوى ابن تيمية، جـ٣٣، صـ١٠٢

[4]. زا نيل الأوطار؛ للشوكاني، جـ٧، صـ٢٣).

فيجمع له بين غرمين؛ ([1]) .

المطب السابع : الأدلة على عدم وقوع طلاق السكران:

(١) قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ ([2])

ففي هذه الآية الكريمة جعل الله سبحانه وتعالى قول السكران غير معتبر، ولا قيمة له؛ لأنه لا يعلم ما يقول.

(٢) جاء في صحيح البخاري في قصة حمزة بن عبدالمطلب، لما قتل بعيري علي بن أبي طالب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يلومه، صعد حمزة – وهو سكران – النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه؛ ([3]).

---

[1] . نيل الأوطار؛ لل، جـ٧، صـ٢٣).

[2] النساء ٤٣

[3] . البخاري، حديث ٤٠٠٣

(٣) روى أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهْري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق؛ ([١]) .

(٤) ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعز بن مالك الأسلمي: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، فاستنكهه: شم رائحة فمه؛ ([٢]).

قال الإمام ابن تيمية (رحمه الله): أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكهوه؛ ليعلموا: هل هو سكران أم لا؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره، وإذا لم يصح إقراره، علم أن أقواله باطلة؛ كأقوال المجنون، ولأن السكران وإن كان عاصيًا في الشرب، فهو لا يعلم ما يقول، وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح ((وإنما الأعمال بالنيات))،

وصار هذا كما لو تناول شيئًا محرَّمًا جعله مجنونًا، فإن جنونه وإن حصل بمعصية، فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله؛ ([٣]).

ما عليه العمل الآن في المحاكم المصرية:

---

[١] . إسناده صحيح) (مصنف ابن أبي شيبة، جـ٤، صـ٢٤

[٢]. مسلم، حديث ١٦٩٥

[٣]. مجموع فتاوى ابن تيمية، جـ٣٣، صـ١٠٢: صـ١٠٣

جاء في القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في المادة الأولى منه: لا يقع طلاق السكران والمكره؛ ([١]).

المطب الثامن :طلاق الغضبان:

قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: الغضب على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع؛ روى أبو داود عن عائشة قالت سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في غلاق))؛ ([٢])

الثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.

الثالث: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية؛ ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه.

الرأي الراجح بالنسبة للقسم الثالث: هو عدم وقوع الطلاق؛ ([٣]).

المطلب التاسع : طلاق المكره:

ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق المكره لا يقع؛ ([٤]).

---

[١]. فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ٦ صـ٢٠٧٢.

[٢].حديث حسن)صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث ١٩١٩.

[٣]زاد المعاد؛ لابن القيم، جـ٥، صـ٢١٥

[٤]. المغني؛ لابن قدامة، جـ١٠، صـ٣٥٠) (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ٩، صـ٣٠٢).

وذلك لأن الإنسان المكره لا إرادة له ولا اختيار له، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف، فإذا انتفيا، انتفى التكليف، واعتبر المكره غير مسؤول عن تصرُّفاته؛ لأنه مسلوب الإرادة، فمن أكره على النطق بكلمة الكفر، فإنه لا يكفر؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ (١).

روى ابن ماجه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))؛ (٢) .

المطلب العاشر : طلاق الغائب والطلاق بالكتابة:

إذا وَكَّلَ الرجل مَنْ يُطلِّق زوجته أو كتب إليها رسالة يعلن فيها طلاقها، ثم أرسلها إليها، وقع الطلاق ولا خلاف بين العلماء في ذلك؛ إذ الوكالة جائزة في الحقوق؛ كالبيع، والشراء، والزواج، وكذلك الكتابة معتبرة شرعًا تقوم مقام النطق عند تعذُّره؛ لغيبة أو خرس أو غير ذلك؛ (٣)ا.

روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كتب إليها بطلاقها، فقد وقع الطلاق عليها، فإن جحدها استحلف؛ (٤) .

---

١. النحل: ١٠٦

٢ . حديث صحيح صحيح ابن ماجه؛ للألباني، حديث ١٦٦٤.

٣ . المغني؛ لابن قدامة، جـ١٠، صـ٥٠٥: صـ٥٠٧).

٤ إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ٦، رقم ١١٤٣٣).

روى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كتبه ولم يلفظ، ثم دفعه إلى رجل، فقال: بلغ يا فلان هذا فلانة، فقد وجب عليه، وإن محاه قبل أن يدفعه فليس بشيء؛ ([1])

روى مسلم عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة؛ ([2]).

وفي رواية للإمام مسلم أيضًا أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ ([3]).

قال الإمام النووي (رحمه الله): قوله: "طلقها البتة، وهو غائب،

فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته"، فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة وجواز الوكالة في أداء الحقوق،

وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين؛ ([4]).

---

[1] . إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ٦، رقم ١١٤٣٨).

[2] . مسلم، حديث ١٤٨٠

[3]. مسلم، كتاب الطلاق، حديث ٤١).

[4]. مسلم، كتاب الطلاق، حديث ٤١).

المطلب حادي عشر : طلاق الأخرس والعاجز عن الكلام:

الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم؛ ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق

إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية، واشترط بعض الفقهاء

ألا يكون عارفًا الكتابة ولا قادرًا عليها، فإذا كان عارفًا بالكتابة وقادرًا عليها، فلا تكفي الإشارة؛

لأن الكتابة أدل على المقصود، فلا يعدل عنها إلى الإشارة، إلا لضرورة العجز عنها.

المطلب الثاني عشر : طلاق الناسي:

إذا حلف الزوج بالطلاق على أمر من الأمور، ثم فعله ناسيًا، فإن طلاقه لا يقع؛

وذلك لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ ([1]) .

روى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه))؛ ([2]).

روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))؛ ([3]).

---

[1]. البقرة: ٢٨٦

[2] صحيح ابن ماجه؛ للألباني، حديث ١٦٦٤

[3] . البخاري، حديث١

المطلب الثالث عشر :الطلاق ثلاثًا في مجلس واحد:

يجب أن نعلم أولًا: أن المراد بالطلاق الثلاث هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يقول لها: أنت طالق ثلاثًا، وذلك في مجلس واحد.

ذهب الأئمة: ابن تيمية وابن القيم والشوكاني (رحمهم الله) وغيرهم إلى أن من طلق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعمر صدرًا من خلافته، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، والزبير ابن العوام، وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعًا؛ ([1]) وهو مذهب عطاء وطاوس وعمرو بن دينار؛ ([2]).

[1]. فتاوى ابن تيمية، جـ٣٣، صـ٨٢: صـ٩٨)، (زاد المعاد؛ لابن القيم، جـ٥ صـ٢٤١: صـ٢٧١)،

(نيل الأوطار؛ للشوكاني، جـ٤، صـ١٩).

[2] مسلم، حديث ١٤٧٢

المطلب رابعة عشرة :الأدلة على أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة رجعية:

روى مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم؛ .

روى مسلم عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدةً، فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم؛ ([1]).

ما عليه العمل الآن في المحاكم المصرية:

جاء في المادة ٣ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩: الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة،

لا يقع إلا واحدة؛ ([2]).

١. مسلم، كتاب: الطلاق، حديث ١٧

٢. فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ٦، صـ٢٠١٨)

المبحث الخامس : الطلاق المعلق على شرط، وفيه خمسة مطالب

يجب أن نعرف أولًا أن الطلاق المعلق هو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقًا على شرط،

مثل أن يقول الرجل لزوجته: إذا ذهبت إلى مكان كذا بدون إذني، فأنت طالق.

المطلب الأول : أنواع الطلاق المعلق:

ينقسم الطلاق المعلق إلى نوعين:

النوع الأول: التعليق الشرطي:

ويكون القصد منه أن يقع الطلاق فعلًا عند حدوث الشرط مثل أن يقول الرجل لزوجته: إذا خرجت من المنزل بدون إذني فأنت طالق، وهذا ١٠.

+لنوع يقع به الطلاق عند حصول الشرط.

النوع الثاني: التعليق القسمي:

ويكون القصد منه ما يقصد من القسم بالله تعالى، وذلك ليحمل الرجل نفسه أو زوجته على فعل شيء أو تركه أو تأكيد شيء ما، مثل أن يقول الرجل لزوجته: إن خرجت من المنزل، فأنت طالق،

مريدًا بذلك منعها من الخروج، ولا يقصد بذلك طلاقها، فهذا النوع من الطلاق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفَّارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،

فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره؛ ([١])

[١] فتاوى ابن تيمية، جـ٣٣، صـ١٣١: صـ١٤٤

المطلب الثاني : الحلف بغير الله شرك:

لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأحد من أولياء الله الصالحين، ولا بالأمانة، ولا بحياة أحد من المخلوقين؛ كالوالدين، وغيرهما، ولا بالكعبة، ولا بالطلاق ولا بالشرف ولا بالذمة؛ لأن الحلف بغير الله أو بصفة من صفاته محرَّم؛ لأنه نوع من الشرك.

روى أبو داود عن سعد بن عبيدة، قال: سمِع ابن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة،

فقال له ابن عمر: إني سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))، ([1]).

وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)) ([2]).

وروى أبو داود عن بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((من حلف بالأمانة فليس منا))؛ ([3]) .

المطلب الثالث : تحريم الرجل لزوجته:

المقصود بتحريم الرجل لزوجته هو أن يقول لها: أنت عليَّ حرامٌ، أو أنت تحرمين علي،

وحكم ذلك أنه إذا نوى بذلك القول طلاقًا وقع طلاقًا، وإن نوى بذلك ظهارًا وقع ظهارًا،

---

[1] حديث صحيح) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث ٢٧٨٧).

[2]. حديث صحيح) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث ٢٧٨٤).

[3]. صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث ٢٧٨٨

تجب فيه كفَّارة الظهار؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ستين يومًا متتابعة،

فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، فإن لم يستطع بقيت في ذمته لحين ميسرة،

وأما إن قصد به الحلف، كأن يقول لزوجته: أنت حرامٌ عليَّ، إذا خرجتِ من المنزل بدون

إذني، ففيه كفَّارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ممن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ ([1]) .

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر، وقال ابن عباس ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ([2]).

(١) قال ابن حجر العسقلاني: قوله: "في الحرام يكفر"؛ أي: إذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، لا تطلق، وعليه كفارة يمين؛ ([3])

(٢) روى ابن ماجه عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرَّم، فجعل الحلال حرامًا، وجعل في اليمين كفارةً؛ ([4]).

(٣) روى عبدالرزاق عن سفيان الثوري أنه قال: الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقًا فهو على ما نوى، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهي يمين، وإن لم ينْوِ شيئًا فهي كذبة، فليس فيه كفَّارة؛ ([5]) .

---

[1] . الشرح الممتع؛ لابن عثيمين، جـ١٠، صـ٤٧٤: صـ٤٧٦

[2] . الأحزاب: ٢١]؛ (البخاري، حديث ٤٩١١

[3] . فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ٨، صـ٥٢٥

[4] . صحيح) (صحيح ابن ماجه؛ للألباني، حديث ١٦٨٥).

[5] . إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ٦، صـ١١٣٩٠

(٤) روى أبو بكر عن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره؛ ([1]).

(٥) روى أبو بكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الحرام: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق؛ ([2]) .

وهذا مروي أيضًا عن طاوس بن كيسان؛ ([3]) .

(٦) روى عبدالرزاق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس في النذر والحرام، قال: إذا لم يُسَمِّ شيئًا، قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة،

أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا؛ ([4]) .

(٧) قال ابن حجر العسقلاني: قال أبو قلابة وسعيد بن جبير: من قال لامرأته:

أنت عليَّ حرام لزمته كفارة الظهار؛ ([5]).

المطلب الرابع :أسباب وقوع الطلاق

هناك عدة عوامل وأسباب تؤدي إلى الطلاق بين الزوجين؛ ولكن من أهمها الأسباب الآتية:

---

[1] . إسناده صحيح) (مصنف ابن أبي شيبة، جـ٤، صـ٥٦)

[2] . إسناده صحيح) (مصنف ابن أبي شيبة، جـ٤، صـ٥٦).

[3] . إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ٦، رقم ١١٣٦٧

[4] إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ٦، رقم ١١٣٨٥).

[5] فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ٩، صـ٢٨٤).

١. الاختلاف بين الزوجين حول الأهداف العامة في الحياة، وعدم وجود نقاط مشتركة بينهما؛ وذلك ناتج عن عدم اتفاقهما من قبل مرحلة الزواج.

٢. التدخل الأسري من جهة الزوج أو الزوجة؛ حيث إن تدخلها بتفاصيل حياتهما ينتج عنه عدة مشكلات؛ فتنجم عنه عدم رضى الطرفين للعيش معًا.

٣. استخدام السلطة وفي الأغلب تكون من الزواج، إن مؤسسة الزواج هي مؤسسة بُنيت على المودة والرحمة والشراكة في الحياة، وليس على القمع والسلطة.

٤. ومن الأسباب الأخرى الداعية إلى الطلاق أيضًا خيانة أحد الزوجين للآخر، وهي من أكثر الأسباب عُمقًا؛ وقد تؤدي إلى استحالة الحياة بعدها لعدم وجود الثقة والأمان بينهما.

٥. قد يؤدي عدم التواصل الفعّال بين الزوجين إلى الطلاق لا محالة؛ فهو سبب رئيسٌ لجلب المشكلات الأخرى؛ حيث مواجهة الصعوبة في التعبير عن المشاعر أو ألافكار يسبب ضعف التواصل والتفكير في الطلاق.

٦. أن تكون الحياة بين الزوجين مملة ورتيبة، وعدم وجود أي نوع من البعث الجديد لحياتهما.

٧. قد يكون عدم الإنجاب أحد المشكلات الحساسة التي تؤدي إلى الطلاق بين الزوجين، ويكون أحد الطرفين راغبًا في الحصول على الأطفال.

٨. العنف اللفظي والجسدي بين الزوجين، وعدم وجود مناخ للحوار والنقاش.

٩. مشكلات العلاقة الحميمية وعدم تقبّل الآخر لإيجاد حلول لها.

١٠. المشكلات المالية وعدم إمكانية الزوج على الإيفاء بالاحتياجات الأساسية لأسرته؛ فالفقر واحد من المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق.

المطلب الخامس: آثار الطلاق بين الزوجين على الأسرة والمجتمع

١. التفكك الأسري والتدهور العائلي.

٢. التنشئة السلبية للأطفال؛ حيث سيكونون تارة مع الأب وتارة الأخرى مع الأم، وقد يشهدون مشادات كلامية حادة وغيرها.

٣. قد يؤدي تأثير الطلاق إلى انهيار نفسي للزوجين ولأبنائهما وللعائلة ككل.

٤. قد يؤدي الطلاق إلى ارتكاب الجريمة من الأطراف التي تأثرت بالطلاق؛ مما قد يسبب مشكلات في المجتمع.

٥. بعد حدوث الطلاق يعاني الزوجين والأبناء من عدم الاستقرار.

٦. تشرّد الأبناء إلى دور الرعاية أو تفضيلهم الذهاب إلى الشارع أو أماكن تخص أصدقاءهم.

٧. نظرة المجتمع السلبية إلى المرأة المطلقة والتي قد تؤثر في نظرة المرأة إلى نفسها بعد الطلاق.

٨. قد يؤدي عدم شعور الأبناء بالانتماء إلى الأسرة إلى ظهور الأمراض النفسية التي تصبح في مراحل متقدمة أمراضًا خطيرة، تؤثر في تحصيلهم الأكاديمي وحياتهم ككل.

٩. يشعر الأطفال في حال انفصال الزوجين بعدم الأمان في المجتمع والخوف في الانخراط.

المطلب السادس:حلول لانتشار مشكلات الطلاق بين الزوجين

١. الالتزام الديني بوصية الله سبحانه وتعالى بحسن التعامل بين الزوجين، وأن يؤدي كل واحد منهما مسؤوليته على أكمل وجه.

٢. أن يختار الشاب الفتاة المناسبة معه وفقًا للدين والأخلاق والقيم.

٣. تعلّم الزوجين أساسيات التواصل الفعّال لتفادي المشكلات الناتجة عن عدم التواصل.

٤. قيام كل طرف بحقوقه وواجباته، والوعي بنشر جو الحُب والوئام بين الزوجين وأفراد الأسرة.

٥. تحمّل المسؤولية الأسرية الزوجية، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".

٦. تعلّم إدارة المشكلات والصراعات الزوجية والوعي بذلك.

٧. البحث عن حلول للمشكلات المادية قبل أن تتفاقم.

توصيات البحث :

قال صلى الله عليه وسلم ((ما زال جبرئيلُ يوصيني بالمرأةِ حتّى ظننتُ أنّهُ لا ينبغي طلاقُها إلّا مِنْ فاحشةٍ مبيّنةٍ)) ([1])

تكثر، في هذه الأيام، حالاتُ الطلاق في مجتمعاتنا بشكلٍ ملفتٍ، وهي في تزايدٍ مستمرٍّ، وكأنّ الطلاق، في نظر بعض الأشخاص، أمرًا سائغًا وسهلًا لغاية، مع الغفلة عن آثاره السلبيّة، على الفرد خاصّةً،والمجتمع عامّةً

وإنّنا، إذا أردنا أنْ نُقارب المسألة هذه من الناحية الإسلاميّة، وكيف ينظر إليها الدّين والشرع، فإنّنا نجد، وبشكلٍ واضحٍ لا غبار فيه، أنّ الطلاق في الأصل أمرٌ مذمومٌ عند الله –تعالى–، وقد شرّع في أحكامه ما يؤدّي إلى حفظ العلقة الزوجيّة وصونها من التفكّك والانهيار ،ومن تلك الأمور التي أرشدَنا إليها – سبحانه– من خلال آيات القرآن الكريم أو أحاديث المعصومين (ع) :

١ . الاختيار الصحيح للطرف الآخر. وقد ذُكِرَت في ذلك شروطٌ عدّةٌ، من تقوىً

وأخلاقٍ وحُسنِ تربيةٍ وما شاكل

[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص٢٥٣

٢. الالتزام بالواجبات الزوجيّة، من قِبَلِ الطرفين. وقد وَضع لذلك أحكامًا متعدّدةً، تحدّد واجبات الزوجين تجاه بعضهما.

٣ـ بيان الحقوق لكلٍّ من الطرفين؛ كي لا يبتغي أحدهما ما لا يحقّ له.

٤ـ أن يكون اختيار الزوج والزوجة على أساس الدين والأخلاق، لا على أساس المال والمصالح الشخصيّة والدنيويّة البحتة،قال صلى الله عليه وسلم ''عليكُمْ بِذَاتِ الدينِ''([١])

وقال أيضا ''إذا جاءكم مَنْ ترضَوْنَ دينَه وخلقَه، فزوّجوه ،،([٢])

٥ـ أن تكون العلاقةُ الزوجيّةُ مبنيّةً على أساس المودّة والرحمة في تفاصيلها كلّها، بين الزوجين؛ لضمان استمرارها على ما يُرضي الله –تعالى

[١] الشيخ الطوسيّ، تهذيب الأحكام، ج٧، ص٣٩٩

[٢] الإحسائيّ، عوالي اللئالي، ج٣، ص٣٤٠

بعض التوصيات للعشرة الحسنة

ورغم هذه الاحتياطات الاحترازيّة كلّها، إلّا أنّه ليس هناك ما يردع الخلافات والنزاعات الزوجيّة بين الطرفين. ومن هنا، جاءت الدعوة إلى الصبر ووضع الخطط المناسبة للحلّ، في حال وقوع النزاع، منها:

١ـ على الزوج الصبر على الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، قال –تعالى–: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (١)

٢. تشريع خطواتٍ لحلّ النزاع القائم بين الزوجين، كما في قوله –تعالى–: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (٢)

---

١ سورة النساء، الآية١٩

٢ سورة النساء، الآية٣٤

٣ . وإن سُدّت منافذ الصلح في إطاره الضيّق بين الزوجين، يُلْجَأ حينها إلى الحلّ الخارجيّ، وهو بعث الحَكَمَين، في قوله -تعالى-: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ ([١])

٤. ولم يقف الأمر في توسيع دائرة الصلح وإبعاد شبح الطلاق والتضييق من دائرته عند هذا الحدّ، بل أعطى الشارع الحكيم فرصةً أخرى للإصلاح، حتّى بعد وقوع الطلاق، حيث جعل الطلاق على مرَّاتٍ في قوله -تعالى-: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ ([٢])

٥. كما يمكن الرجوع إلى الحياة الزوجيّة، وإصلاحُ ما وقع بين الزوجين، ما دامت المرأة في عدّتها؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ([٣])

---

[١] سورة النساء، الآية٣٥

[٢] سورة البقرة، الآية٢٢٩

[٣] سورة البقرة، الآية ٢٢٨

تواصلت هذا البحث المتواضع إلى النتائج التالية :

نتائج البحث :

١.أن الطلاق له تعريف من حيث اللغة والإصطلاح .

٢.أن الطلاق له أنواع وأركان

٣.أن الطلاق مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع .

٤.الطلاق له حكم وحكمة حيث يختلف حكم الطلاق إما وجب أو حرام أو مكروه أو مندوب أو مباح

٥ .حرمة الطلاق بدون عذر شرعي

٦.ينقسم الطلاق بأقسام عديدة منها : الطلاق من حيث صفة يكون الطلاق أما سني وأما بدعي

٧ .للطلاق له ألفاظ أما صريح أو كناية

٨ . الطلاق ينقسم مرة الثالثة الى نوعين الطلاق الرجعي أو الطلاق االبائن

٩. هناك أدلة عدم وقوع طلاق السكران بالكتاب والسنة

١٠ . قسم ابن القيم الجوزي رحمه الله القضب على ثلاثة أقسام : مايزول العقل وهذا لايقع طلاقه .

١١ .ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه . أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية؛ ولكن يحول بينه وبين نيته

بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال ،... وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه

١٢ . ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق المكره لا يقع

١٣.من أنواع الطلاق طلاق الأخرس والعاجز عن الكلام ،والطلاق الناسي

١٤.ذهب الأئمة: ابن تيمية وابن القيم والشوكاني (رحمهم الله) وغيرهم إلى أن من طلق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة،

١٤. ينقسم الطلاق المعلق إلى نوعين: التعليق الشرطي و التعليق القسمي

١٥.من أسباب انتشار الطلاق :العنف اللفظي والجسدي بين الزوجين، وعدم وجود مناخ للحوار والنقاش

١٦.الطلاق له آثار سلبية بين الزوجين على الأسرة والمجتمع

١٧.هناك حلول لإيقاف إنتشار مشكلات الطلاق بين الزوجين منها : الالتزام الديني بوصية الله سبحانه وتعالى بحسن التعامل بين الزوجين، وأن يؤدي كل واحد منهما مسؤوليته على أكمل وجه.

خـلاصـــة البـحـث .

الطلاق هو محل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء

وطبقا للأحكام .

والطلاق يكون مباحا عند الحاجة إليه كسوء خلق الزوجة او الزوج وعدم النفع النصح والموعظة .

ويكون مكروها ، لعدم الحاجة إليه وحال الزوجين مستقيم . الطلاق في اللغة : رفع القيد مطلقاً

سواء أكان حسياً أم معنوياً

واصطلاحا : بأنه حل عقد الزواج الصحيح في الحال أو المآل بالصيغة الدالة

على ذلك([1]).

الطلاق مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع

قال الإمام ابن قدامة (رحمه الله): والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء

[1]. المفصل لإي أحكام المرأة ج ٧ ص ٣٤٧

العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شَرْع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه.([1])

حكم الطلاق:أما الواجب مثل طلاق المولي أو **الحرام**: هو طلاق المرأة أثناء فترة الحيض أو في طهر أتى الرجل فيه زوجته أو **المكروه**: هو طلاق من غير سبب أو **المندوب** (المستحب): مثل أن تكون الزوجة بذيئة اللسان،أو **المباح** (الجائز): مثل الزوج الذي لا يريد زوجته، ولا تطيب نفسُه أن يتحمَّل نفقاتها من غير حصول غرض الاستمتاع بها ([2])

للطلاق أربعة أكان وهي: لزوج ، الزوجة ، صيغة الطلاق، القصد

الطلاق من حيث صفته ينقسم الى طلاق السنة : هو أن يطلق الرجل امرأته في طُهْر لم يمسَّها فيه **و** طلاق البدعة هو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نُفَساء أو يُطلِّقها في طُهْر قد مسَّها فيه

صيغة الطلاق تكون إما باالفظ أو الكتابة أو بالإشارة

كل صيغة لها شروط مستقلة .

- واللفظ : ان يتلفظ بالطلاق ويكون أما ([3])

[1]. لمغني؛ لابن قدامة، جـ١٠، صـ٣٢٣

[2]. المغني ، الابن القدامة ، ج ١٠ ص ٣٢٣ وفتح تاباري ، لابن حجر العسقلاني ، ج ٩ ، ص ٢٥٨

[3] . دروس توضيحي لأنواع الطلاق ، الدكتور سليم بن سالمم آل ثاني ، قناة الجبل الآخضر .

١. صريحا: يقع الطلاق

٢. كناية : سال الزوج عن نيته

- بالكتابة : هي رسالة عن طريق الهاتف أو نصية أورقة

أي نوع من أنواع الكتابة قال العلماء الطلاق واقع

- بالإشارة : لا تاتي إلا بالمرتبة الثالثة وشترط في أن تكون مفهمة

- **الرجعي هو** : الطلاق الذي يملك فيه الرجل حق إرجاع زوجته إليه، ولو بغير رضاها،

وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.

- **والطلاق البائن:** هو الطلاق الذي لا يملك الرجل حق إرجاع مطلقته إليه، وينقسم إلى نوعين:

- **الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى و الطلاق البائن بينونة كبرى**

- **ويتدخل مثل الطلاق** الزوجة غير المدخول ، و طلاق الهازل ،و من نوى الطلاق

ولم يتكلم به.

وطلاق السكران و طلاق الغضبان و طلاق المكره و طلاق الأخرس والعاجز عن الكلام

وطلاق الناسي وغيرهم الكثير من كيفيات الطلاق

خاتمة البحث : .

حكمة التشريع :

الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي، وبها قوامه، ففيها تلتقي النفوس على المودة والرحمة، والتعاطف والستر، وفي كنفه تنبت الطفولة، وتدرج الحداثة، ومنه تمتد وشائج الرحمة، وأواصر التكافل.

ولكنّ الحياة الواقعية والطبيعة البشرية تُثْبت بين الفينة والأخرى، أنَّ هناك حالاتٍ لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية، لذلك شرع الله الطلاق كآخر حل من حلول تتقدمه، إن لم تُجْدِ كل المحاولات، وأباح للرجل أن يركن إلى أبغض الحلال وهو الطلاق.

ولكن ليس من السُّنة أن يُطلِّق الرجل في كل وقت يريد، فليس له أن يطلقها وهو راغب عنها في الحيض، وفي ذلك دعوة له ليتمهل ولا يسرع ليفصل عرى الزوجية، ويتفكر في محاسن زوجه لعلَّها تغلب سيئاتها، فتتغير القلوب، وتعود إلى صفائها بعد موجة من الغضب اعترتها، وسحابة غشيتْ المودة التي يُكنُّها الزوج لزوجه.

والطلاق يقع حيثما طلق في الوقت الذي بيَّنه الشرع أو في غيره، لأن فكَّ الزوجية، وهدم اللبنة الأولى للمجتمع ليس لعباً تلوكه الألسنة في كل وقت، وعند أدنى بادرة، بل هو الجد كل الجد فمن نطق به لزمته نتائجه وعصى الله- جلَّت حكمته- لأنه لم يقف عند حدوده، ويتبع تعاليمه.

وأمر الله- العليم الخبير- بإحصاء العدة لضبط انتهائها، ومعرفة أمدها بدقة لعدم إطالة الأمد على المطلَّقة، والإضرار بها، ولكيلا تنقص من مدتها مما لا يؤدي إلى المراد منها وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل.

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ([1])، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

[1] الشعراء: ٨٨

فهرس الآيات

الآيـــــــــــــــــة	السورة	رقم الاية	الصفحة
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ	البقرة	٢٢٩	٣
وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ	النور	٣٢	٧
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أ َ وْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً	البقرة	٢٣٦	١٦
وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ	الروم	٢١	١٨
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	البقرة	٢٣١	٢١
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا	البقرة	٢٣١	٢١
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ	النساء	٤٣	٣٥
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ	النحل:	١٠٦	٣٨
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا	. البقرة	٢٨٦	٤١

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	الأحزاب	٢١	٤٥
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا	النساء	١٩	٥٢
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً	النساء	٣٤	٥٤
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرً	النساء	٣٥	٥٣
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ	البقرة	٢٢٩	٥٣
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ	البقرة	٢٢٨	٥٣
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ	الشعراء	٨٨	٦٠

فهرس الأعلام

الـــــعـــــلـم	الـصـفـحـة
ابن قدامة	١٨
البخاري	١٩
مسلم	٢٠
النسائي	٢١
الترمدي	٢١
أبي داود	٢٥
اللألباني	٢٥
ابن الحجر العسقلاني	٣٢
عمرو عبدالمنعم سليم	٣٢
ابن تيمية	٣٤
ابن القيم	٤٠
شوكاني	٤٤
ابن ماجه	٤٣
ابن عثيمين	٤٨
أبي شيبة	٤٩
الطوسيّ	٥٤

المصادر والمراجع :

١ . **القرآن**

٢ . **السنة**

٣ . **مختار الصحاح** ـ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ـ مكتبة لبنان نشرون ـ بيروت ـ

سنة الطبع ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م تحقيق محمود خاطر

٤ . **المفردات في غريب القرآن** هو كتاب من تأليف الراغب الأصفهاني

يكاد يجمع علماء الأمة وأعلامها على أن كتاب '' مفردات ألفاظ القرآن ،،

للراغب الأصفهاني يأتي في مرتبة الأولى من الكتب الكثيرة المؤلف في هذا الموضوع

النوع : معجم ، عدد الأجزاء : ١

٥ . **در المحتار على الدرر المختار** :المؤلف ابن عابدين محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين

المدمشق الحنفي (المتوفى :١٢٥٢) الناشر : دار الفكر ـ بيروت الطبعة : الثانية ١٤١٢هـ ـ

١٩٩٢م عدد الأجزاء : ٦

٦ . **حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني** : ترجمة المؤلف : علي الصعدي العدوي أبو الحسن ،

علي بن أحمد بن مكرم الصعدي (نسبة إلى بني عدي

، بالقرب بالقرب من منفظوط) المتوفى (١١٨٩هـ) يوسف الشيخ محمد البقاعي

دار الفكر - بيروت - بدون طبعة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م

٧. **كفية الأخيار في حل غاية الإختصار** المؤلف : أبو بكر بن عبد المؤمن بن حزيز بن معلى الحسيني الحصني ، تقي الدين الشافعي (المتوفى : ٨٢٩هـ) المحقق : علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان الناشر : دار الخير - دمشق الطبعة :الأولى ، ١٩٩٤م عدد الأجزاء : ١ (ترقيم الكتاب موافق للمطبوع)صفحة المؤلف : تقي الدين الحصني) .

٨. **المغني لإبن قدامة** :، لأبي محمد موفق الدين عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى ٦٢٠هـ) - مكتبة القاهرة - بدون طبعة عدد الآجزاء : ١٠.

٩. **المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية** :كتاب موسوعي في ذكر الأحكام المرأة واليبت المسلم في الشريعة الإسلامية ، منح مؤلفه عبد الكريم زيدان جائزة الملك فيصل العالمية سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٧م في الدراسات الإسلامية التي تناولت مكانة المرأة عدد الأجزاء : ١١جزء عدد الصفحات ٥٧١١

١٠ . **المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم** المؤلف : د. عبد الرحمن بن محمد الحجيلي الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصف الشريف بالمدينة المنورة الطبعة : الأولى عدد الأجزاء : ١ (ترقيم الكتاب

١٠ . **المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم** المؤلف : د. عبد الرحمن بن محمد الحجيلي الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصف الشريف بالمدينة المنورة الطبعة : الأولى عدد الأجزاء : ١ (ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مدخل بالحواشي) صفحة المؤلف : (عبد الرحمن الحجيلي)

١١ . **البخاري** : الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه = صحيح البخاري المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ابجعفي المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر : دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية باضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة : الأولى ،١٤٢٢هـ عدد الأجزاء : ٩

١٢.**صحيح مسلم** المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى : ٢٦١هـ) المحقق : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر : دار إحياء التراث العربي ـ بيروت عدد الأجزاء : ٥

١٣ . **سنن النسائي** المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (المتوفى : ٣٠٣ هـ) تحقيق عبد الفتاح أبو غدة الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب الطبعة:الثانية ، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م عدد الأجزاء : ٩ صفحة

١٤ .سنن الترميدي : المؤلف محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن ضحاك ، الترميدي أبو عيسى (التوفى : ٢٧٩هـ)تحقيق ونعليق : أحمد محمد شاكر (ج ١، ٢) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج٣) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (٤، ٥) الناشر : شركة متبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر الطبعة الثانية ، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م عدد الأجزاء : ٥

١٥ . **البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع** : ترجمة المؤلف : الكاساني علا الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني الحنبلي (المتوفى : ٥٨٧هـ)

دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م

١٦ . **بناء المجتمع الإسلامي** : المؤلف د. نبيل السمالوطي ، الناشر : دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة : الثانية ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨ م عدد الأجزاء : ١

١٧. **فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف** : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني

الناشر : دار المعرفة ـ بيروت ـ ١٣٧٩ رقم كتبه وأبوابه واحاديثه

محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه واشرفعلى طبعه : محب الدين الخطيب

عليه تعليقات علامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز عدد الأجزاء : ١٣

١٨ .**سنن أبي داود لأبي** داود سليمانبن الأشعب بن بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر

الأزدري لسجستاني (المتوفى ٢٧٥ هـ) المحقق محمد محي الدين عبد الحميد،

الناشر : مكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت عدد الأجزاء : ٤

١٩ . **حاشية الدسوقي** : المؤلف محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى : ١٢٣٠هـ)

الناشر: دار الفكر الطبعة : بدون الطبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء :٤

٢٠. **المسعة الفقهية الكويتية** : صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ الكويت

عدد الأجزاء :٤٥جزءا الطبعة : (من ١٤٠٤ ـ ١٤٢٧ هـ) الطبعة الثانية دار السلاسل ـ الكويت

٢١ . **فتاوى الكبير لإبن تيمية** : المؤلف تقي الدين أبو عباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام

بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : ٧٢٨هـ)

الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م عدد الأجزاء : ٦

٢٢ . **معالم السنن** : وهو شرح سنن أبي داود المؤلف أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم

بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى : ٣٨٨هـ) الناشر : المطبعة العلمية حلب

المطبعة : الأولى ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م

٢٣. **زاد المعاد في هدي خير العباد** : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزي

(المتوفى : ٧٥١هـ الناشر : مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ مكتبة المنار الإسلامية الكويت

الطبعة : السابعة والعشرون ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م عدد الأجزاء : ٥

٢٤ ـ **سنن ابن ماجه** : المؤلف ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى ٢٧٣هـ) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، النشر : دار أحياء الكتب العربية ـ فصيل عيسى البابي الحلبي .

٢٥ ـ **فتاوى دار الإفتاء المصرية** : المؤلف دار الإفتاء المصرية هـ يمجموعة من المؤلفين

٢٦ ـ **الشرح الممتع على زاد المستنقع** : المؤلف محمد بن صالح بن محمد العثيمين

(المتوفى : ١٤٢١هـ) دا رالنشر : دار بن الجوزي الطبعة الأولى ١٤٢٢ـ ١٤٢٨هـ

ـ عدد الأجزاء : ١٥ أعده للشاملة : أبو أيوب السليمان ـ ١٤٢٩هـ

٢٧ ـ **مجموع بحار الأنوار في غرائب التنزيل والطرائف الأخبار** : جمال الدين محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفتني الكجراتي (المتوفى : ٩٨٦هـ) الناشر مطبعة المجلس دائرة المعارف العثمانية الطبعة : الثالثة ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م عدد الأجزاء : ٥

٢٨ ـ تهذيب الأحكام : المؤلف الشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عدد الأجزاء : ١٠

فهرس الموضوعات

جامعة المستقبل ١

البسملة ٢

الإستهلال ٣

إهداء ٤

الشكر والتقدير ٥

الفصل الأول : أساسيات البحث.....٦

المقدمة ٧

مشكلة البحث ٩

أهداف البحث ١٠

أسئلة البحث ١٠

أهمية البحث ١٠

فروض البحث ١١

حدود البحث ١١

منهج البحث ١٢

الفصل الثاني : الدراسات السابقة ١٣

الفصل الثالث... إجراءت البحث الميدانية و فيه خمسة المباحث.....١٤

المبحث الأول : وفيه خمسة مطالب ١٦

المطلب الأول : حقيقة الطلاق ١٥

المطلب الثاني : مشروعية الطلاق ١٦

المطلب الثالث : الحكمة من مششروعية الطلاق ١٧

المطلب لرابع : حكم الطلاق ٢٤

المطلب الخاس تحريم طلب الطلاق بدون عذر شرعي ٢١

المبحث الثاني :وفيه مطلب واحد (أركان الطلاق).....٢٣

المبحث الثالث : أقسام الطلاق وفيه مطلبان **٢٤**

المطلب الأول : الطلاق من حيث صفته وفيه أربعة فروع ٢٤

الفرع الأول : طلاق السنة ٢٤

الفرع الثاني : حكمه ٢٤

الفرع الثالث طلاق البدعة ٢٥

الفرع الرابع حكمه.....٢٥

المطلب الثاني : المطلب الثاني : صيغة الطلاق ويتفرع ثلاثة فروع.....٢٦

الفرع الأول : الطلاق باللفظ .....,.....٢٦

الفرع الثاني: الطلاق بالكتابة.....,.....٢٧

الفرع الثالث :الطلاق بالإشارة ٢٧

المطلب الثالث : ألفاظ الطلاق وفيه فرعان ٢٨

الفرع الأول : ألفاظ الطلاق الصريحة: ٢٨

الفرع الثاني :كنايات الطلاق ٢٩

المحث الرابع : أنواع الطلاق وفيه رابعة عشرة مطلبا ٣١

ألمطلب الأول : الطلاق الرجعي: ٣١

ألمطلب الأول : الطلاق البائن وفيه فرعان ٣١

الفرع الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى ٣١

الفرع الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرى ٣١

المطلب الثالث : طلاق الزوجة غير المدخول بها ٣٢

المطلب الرابع :طلاق الهازل ٣٢

المطلب الخامس : من نوى الطلاق ولم يتكلم به: ٣٣

المطب السادس : طلاق السكران ٣٤

المطب السابع : الأدلة على عدم وقوع طلاق السكران: ٣٥

المطب الثامن :طلاق الغضبان ٣٧

المطلب التاسع : طلاق المكره:.....٣٧

المطلب العاشر : طلاق الغائب والطلاق بالكتابة ٣٨

المطلب حادي عشر : طلاق الأخرس والعاجز عن الكلام: ٤٠

المطلب الثاني عشر : طلاق الناسي: ٤٠

المطلب الثالث عشر :الطلاق ثلاثًا في مجلس واحد: ٤١

المطلب رابعة عشرة :الأدلة على أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة رجعية ..٤٢

المبحث الخامس : الطلاق المعلق على شرط، وفيه خمسة مطالب ٤٣

المطلب الأول : أنواع الطلاق المعلق: ٤٣

النوع الأول: التعليق الشرطي.....٤٣

النوع الثاني: التعليق القسمي:..... ٤٣

المطلب الثاني : الحلف بغير الله شرك: ٤٤

المطلب الثالث : تحريم الرجل لزوجته.....٤٤

أسباب وقوع الطلاق ٤٦

آثار الطلاق بين الزوجين على الأسرة والمجتمع ٤٨

حلول لانتشار مشكلات الطلاق بين الزوجين..... ٤٩

توصيات البحث ٥٠

بعض التوصيات للعشرة الحسنة ٥٢

نتائج البحث ٥٤

خلاصة البحث ٥٦

خاتمة البحث ٥٩

فهرس الأيات..... ٦١

فهرس الأحاديث ٦٢

فهرس الأعلام ٦٣

المصادر والمراجع ٦٤